

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง จินดา กฤษณะเศรษฐี
นาย สม พงษ์ หรือพงษ์ ตันสว่างกุล

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ตามภาพถ่ายสัญญากู้ทำยฟ้องจำเลย
ให้การว่าตามวันที่โจทก์ฟ้องจำเลยไม่เคยกู้ยืมเงินโจทก์ แต่เคยกู้ยืมเงินโจทก์ในวัน
อื่น โดยจำเลยลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์สัญญากู้ให้โจทก์ไว้ ต่อมาจำเลยชำระหนี้เงิน
กู้ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว สัญญากู้ตามฟ้องจึงไม่มีมูลหนี้ที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบ ดังนี้ หนี้
ตามฟ้องระงับไปด้วยการชำระหนี้หรือไม่จึงเป็นประเด็นข้อโต้เถียงของกลุ่มความ การที่
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยพยานหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่จำเลยอ้างส่งซึ่งมีจำนวนเงิน
เท่ากับหนี้ตามฟ้องและฟังว่าเป็นหลักฐานการชำระหนี้ตามฟ้อง ไม่เป็นการวินิจฉัย
นอกฟ้องนอกประเด็น.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ไป 50,000 บาท ตกลงให้ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามภาพถ่ายหนังสือสัญญากู้ยืมฟ้องแล้วจำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับ จำเลยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยรวม 71,562.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 50,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ตามวันที่โจทก์ฟ้อง จำเลยไม่เคยกู้ยืมเงินหรือทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์แต่อย่างใด แต่เมื่อประมาณต้นปี 2519 จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์ 50,000 บาท จำเลยได้เขียนสัญญากู้ให้โจทก์ยึดถือไว้ ต่อมาจำเลยได้ชำระเงินกู้ดังกล่าวให้โจทก์แล้วโจทก์นำหลักฐานการกู้ยืมเดิมมาเขียนข้อความลงภายหลังแล้วนำมาฟ้องสัญญากู้ตามฟ้องเป็นสัญญาปลอมไม่มีมูลหนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 50,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยรับกันฟังได้ว่า จำเลยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ 50,000 บาทโดยจำเลยลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์สัญญาและลงจำนวนเงินในสัญญาให้โจทก์ยึดถือไว้ ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.1 ที่โจทก์ฎีกาว่าหลักฐานการชำระหนี้ที่จำเลยอ้างว่าได้ชำระหนี้เงินกู้แก่โจทก์แล้วตามเอกสารหมายเลข ล.1 เป็นการชำระหนี้เงินกู้ที่จำเลยกู้ยืมไปเมื่อต้นปี 2519 พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยยังเป็นหนี้โจทก์อยู่ตามฟ้องนั้น โจทก์เบิกความว่าก่อนจำเลยทำสัญญาเอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยเคยกู้ยืมเงินโจทก์มาหลายครั้งแล้ว ขณะทำสัญญาเอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยยังชำระหนี้ไม่หมด หนี้เดิมมีประมาณ 80,000-90,000 บาทจำเลยได้ชำระมาแล้วบางส่วน ต่อมาจำเลยมาขอชำระเพียง 40,000 บาทแล้วถือว่ายกเลิกหนี้เดิมทั้งหมด โจทก์ตกลงลดหนี้ให้ตามที่จำเลยขอแต่จำเลยยังไม่ได้ชำระ เห็นว่า โจทก์เบิกความลอย ๆ ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมมาสนับสนุน จึง

ไม่น่าเชื่อว่าก่อนทำสัญญากู้ยืมเอกสารหมายเลข 1 จำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ก่อนแล้ว 80,000-90,000 บาท และโจทก์ตกลงลดหนี้ให้เหลือ 40,000 บาท หากจำเลยเป็นหนี้เดิมอยู่จริงและยังไม่ชำระ โจทก์คงไม่ยอมให้จำเลยกู้ยืมเพิ่มเติมอีกถึง 50,000 บาทตามเอกสารหมายเลข 1 โจทก์เบิกความว่าหลังจากทำสัญญากู้ยืมเอกสารหมายเลข 1 จำเลยได้นำเงินมามอบให้โจทก์รวมแล้วประมาณ 10,000 บาท แต่โจทก์กลับรับว่าโจทก์เป็นผู้เขียนข้อความและลงชื่อในใบรับเงินเอกสารหมายเลข 1 ด้วยลายมือของโจทก์เอง ซึ่งมีข้อความว่า"ตามที่นายสมพงษ์ ดันสว่างกุล ได้กู้เงินของนางจินดา กฤษณะเศรษฐีไปเป็นเงิน 50,000 บาทนั้น ได้ชำระกันเรียบร้อยแล้ว จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน" ตามคำเบิกความของโจทก์ประกอบเอกสารหมายเลข 1 และสัญญากู้ยืมเอกสารหมายเลข 1 พังได้ว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเอกสารหมายเลข 1 จากจำเลยครบถ้วนแล้วตามหลักฐานใบรับเงินเอกสารหมายเลข 1 โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวอีกเพราะหนี้ได้ระงับสิ้นไปด้วยการชำระหนี้แล้ว

ที่โจทก์ฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า ใบรับเงินเอกสารหมายเลข 1 เป็นการชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเอกสารหมายเลข 1 คลาดเคลื่อนความจริงไม่ถูกต้องและเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นเพราะจำเลยไม่ได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การว่า จำเลยได้ชำระหนี้เงินกู้ตามเอกสารหมายเลข 1 ให้แก่โจทก์นั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ตามภาพถ่ายสัญญากู้ยืมฟ้องแก่โจทก์ จำเลยให้การว่าจำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 50,000 บาท โดยจำเลยได้ลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์หนังสือสัญญาให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาจำเลยได้ชำระเงินกู้ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว สัญญากู้ยืมตามฟ้องจึงไม่มีมูลหนี้ที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบ หนี้ตามฟ้องระงับไปด้วยการชำระหนี้หรือไม่ จึงเป็นประเด็นข้อโต้แย้งของคู่ความ ซึ่งจำเลยจะต้องนำสืบการใช้เงิน เมื่อโจทก์ยอมรับว่าจำเลยได้กู้ยืมเงินของโจทก์ไปเป็นเงิน 50,000 บาท โจทก์ได้รับชำระแล้ว ตามหลักฐานใบรับเงินเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งมีจำนวนเงินเท่ากับหนี้

ตามสัญญาจ้าง เอกสารหมายเลข 1 และโจทก์นำสืบฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาฉบับอื่น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข 1 ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยพยานหลักฐานเอกสารหมายเลข 1 และฟังว่าเป็นหลักฐานการชำระหนี้ตามสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข 1 ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืนสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	ADMIN
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>